Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (Art. 159.6 LCSP) - CONTRATO DE SERVICIOS

I.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA SOLUCIÓN DE FIRMA DIGITALIZADA INTEGRADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE LA AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TRAMITACIÓN: Ordinaria
Es un contrato mixto (contiene prestaciones de distinta clase): Sí [ ] No [X]
Es de contratación estratégica: Sí [ ] No [X]
Es un contrato Sujeto a Regulación Armonizada (SARA): SI [ ] **NO** [X]

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

Pág 1/39

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

A. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es la contratación de los servicios de suscripción y mantenimiento de una solución de firma digitalizada hasta 50 puestos integrada con el Sistema de Información Tributaria (SIT) de la ACAT, incluyendo las siguientes actividades:

1. Configuración inicial de componentes de firma sobre entornos de integración con los sistemas de información de la ACAT, en su caso.
2. Formación y apoyo al equipo técnico en la integración con los sistemas de información de la ACAT, en su caso.
3. Ayuda y soporte en la instalación y uso de la solución por parte de cualquier usuario.
4. Servicio de atención en horario de 9,00 AM a 18,00 PM, de lunes a viernes y considerando calendario de festivos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5. Resolución de incidencias durante el uso de una funcionalidad de la solución o relacionadas con su hardware asociado.
6. Evolución tecnológica de la solución, incluyendo actualizaciones y nuevas versiones de producto con correcciones y/o mejoras incorporadas por el fabricante.
7. Revisión de aspectos relacionados con la seguridad de la información que afecten a la solución, incluyendo publicación y entrega de versiones con parches de seguridad.
8. Apoyo en actuaciones de mantenimiento preventivo: caducidad y sustitución de certificados digitales, pruebas de descifrado y validación de firmas y cualquier otra necesaria para el correcto funcionamiento de la solución.

División del contrato en lotes: SI [ ] NO [X]

Dadas las características de los servicios que constituyen el objeto del contrato y la interrelación entre los mismos, que han de prestarse sobre una única solución, se justifica la no división del objeto del contrato en lotes, teniendo en cuenta que no existen distintas fracciones del objeto del contrato que gocen de sustantividad propia y sean susceptibles de utilización y aprovechamiento por separado.

Las actividades que constituyen el objeto del contrato deben realizarse de forma coordinada y homogénea, no pudiendo realizarse de forma independiente, por lo que deben llevarse a cabo por un único contratista. De lo contrario, se pondría en riesgo e incluso se imposibilitaría la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, al tratarse de prestaciones integradas.

En virtud de todo ello y, a la vista de que el objeto del contrato ha de ser ejecutado por la misma empresa adjudicataria, no procede la ejecución independiente en partes mediante su división en lotes.

Necesidad e idoneidad del contrato

El artículo 16.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que «los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización».

La firma digitalizada sobre firma manuscrita permite transformar ágilmente el proceso de atención y presentación presencial de documentos por parte de la ciudadanía, de gran importancia por su volumen y naturaleza en esta Agencia.

Por otra parte, la ACAT se encuentra, en la actualidad, en plena ejecución del contrato de "adquisición y servicios de migración, implantación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de gestión integral e integrado de los procedimientos de aplicación de los tributos y otros procedimientos

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

administrativos competencia de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria con soporte nativo para la tramitación electrónica en la nube".

Para garantizar que las tabletas digitalizadoras adquiridas por la ACAT continúen integrándose con el Sistema de Información Tributaria (SIT) en implantación y cumplan con los requisitos de seguridad de la información para la validez jurídica de la firma y equivalencia a la firma electrónica avanzada exigidos en los pliegos que rigen el contrato citado, es necesario contar con una suscripción y mantenimiento continuados de la solución.

Siendo principios generales de organización y actuación de esta Agencia, entre otros, los siguientes:

b) El servicio efectivo a la ciudadanía, estableciendo sistemas de información adecuados y prestando especial atención a las tareas de asistencia al contribuyente, con el fin de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y de reducir al mínimo el coste derivado de la tramitación de los distintos procedimientos.

c) La racionalización, agilidad y simplicidad en los procedimientos administrativos y en las actividades materiales de gestión.

d) La mejora continua de la calidad en la prestación de servicios a la ciudadanía, previendo a tal efecto sistemas de evaluación.
i) el impulso en la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Y, estando entre sus funciones y competencias, entre otras, «el desarrollo y aplicación de las técnicas y medios informáticos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones que la Agencia tiene encomendadas, bajo la dirección y coordinación de la Dirección General competente en materia de informática de la Administración de la Comunidad Autónoma», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) y tal como se justifica en la documentación obrante en el expediente, el contrato resulta necesario para el cumplimiento de los fines citados, y el objeto y contenido del mismo son idóneos para la satisfacción de las necesidades identificadas

Nomenclatura CPV: 72500000-0 Servicios Informáticos

Autor Proyecto: Subdirección General del Área de Sistemas de Información
Fecha de aprobación: octubre 2026

Responsable del contrato: Subdirección General del Área de Sistemas de Información

Sin perjuicio de las facultades y atribuciones que corresponden a otros órganos, y particularmente a la unidad administrativa encargada del seguimiento y de la ejecución del contrato, corresponde al responsable del contrato, entre otras, realizar las funciones siguientes:

- Supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
- Controlar la correcta ejecución del contrato.
- Supervisar las obligaciones asumidas por el contratista.
- Proponer penalidades, suspensión y resolución del contrato o adopción de otras medidas para garantizar su cumplimiento.
- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la ejecución del contrato.
- Prestar la conformidad de las facturas y prestar el visto bueno a la verificación del cumplimiento de los Indicadores de Nivel de Servicio descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Velar por el cumplimiento de las cláusulas referentes a seguridad de la información y confidencialidad.

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

- Proponer la imposición de penalidades por incumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso y demora en la ejecución del contrato.
- Velar por el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en la cláusula X, así como proponer las penalidades correspondientes en caso de incumplimiento y, en su caso, la resolución del contrato.
- Informar al órgano de contratación sobre cualquier otra anomalía que observe en el contrato durante la ejecución.

B. ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS (artículos 142 y 145.7 LCSP)

Puede haber variantes: **SI** [ ] **NO** [X]

Puede haber mejoras: **SI** [ ] **NO** [X]

C. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (artículo 100 LCSP)

De acuerdo a lo establecido en el artículo 100.2 LCSP, se efectúa el desglose del presupuesto base de licitación según cuantías y anualidades:

Anualidad	2027	2028	2029	2030	TOTAL	Prórroga 2031
Mantenimiento y soporte (€)	6372,61	6.627,51	6.892,61	7.168,32	27.061,06	7.455,05
Importe sin IVA (€)	6372,61	6.627,51	6.892,61	7.168,32	27.061,06	7.455,05
IVA (21%) (€)	1338,25	1.391,78	1.447,45	1.505,35	5.682,82	1.565,56
IMPORTE TOTAL CON IVA (€)	7710,86	8.019,29	8.340,06	8.673,67	**32.743,88**	9.020,61

Costes directos……...…24.600,96 €
Costes indirectos (10% CD): ….2.460,10 €
TOTAL…… 27.061,06 €

IVA (21%)…….....5.682,82 €
TOTAL…… 32.743,88 €

Presupuesto neto: 27.061,06 €
21 % I.V.A.: ……. 5.682,82 €

Presupuesto total: **32.743,88 €**

A todos los efectos se entenderá que el importe del contrato comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para la normal ejecución del contrato, y toda clase de tasas, impuestos y licencias.

El presupuesto está basado en precios actuales de mercado para este tipo de prestación. El desglose se realiza de forma estimada como porcentaje aplicado sobre los costes directos, teniendo en cuenta la previsión establecida en el artículo 131 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Administraciones Públicas y lo indicado en el informe 40/19 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado: Costes indirectos (10% CD).

D. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto Neto:
Duración inicial (IVA excluido):…….. 27.061,06 €
Valor de las Prórrogas (IVA excluido, una de un año): ……7.455,05 €

VALOR ESTIMADO TOTAL (IVA excluido): ……..34.516,11 €

MÉTODO DE CÁLCULO (art. 101.5 LCSP): El valor estimado del contrato se ha obtenido a partir de precios de mercado, añadiendo un incremento interanual del 4% para tener en cuenta el IPC y compensar posibles alteraciones del precio del mantenimiento producidas por motivos ajenos al incremento de dicho indicador, así como teniendo en cuenta la posible prórroga hasta completar un máximo de duración de 5 años.

El coste de referencia de la duración inicial se ha obtenido del presupuesto base de licitación, calculado en el apartado C) de este pliego.

E. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO

El precio se ha determinado a tanto alzado, referido a la totalidad del trabajo a realizar dada la imposibilidad de la descomposición de los diferentes elementos de la prestación, conforme lo dispuesto en los artículos 309 de la LCSP y 197 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

F. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

La aplicación presupuestaria para la financiación del contrato será: 01.01.932A.216

Anualidad 2027: 7.710,86 €
Anualidad 2028: 8.019,29 €
Anualidad 2029: 8.340,06 €
Anualidad 2030: 8.673,67 €

Tramitación anticipada: SI [X] NO [ ]

La adjudicación y formalización del contrato quedarán sometidas a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato.

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

G. PLAZO DURACIÓN DEL CONTRATO (artículo 29 y 159.6 g) LCSP)

Plazo de ejecución total: 4 años, estando previsto su inicio el 1 de enero de 2027 y su finalización el 31 de diciembre de 2030.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de contratación pública, la eficacia y el inicio de la ejecución del contrato quedarán condicionados a su previa formalización. En el supuesto de que esta se produzca con posterioridad al 1 de enero de 2027, el contrato iniciará su ejecución a partir del día siguiente al de su formalización, manteniéndose en todo caso como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2030, sin que proceda la ampliación de su plazo de vigencia por el tiempo transcurrido entre la fecha inicialmente prevista para su inicio y la fecha efectiva de comienzo de la ejecución contractual.

H. PRÓRROGA (Art. 29 LCSP)

SI [X] **NO** [ ]

- El contrato podrá prorrogarse durante 1 año, hasta el 31 de diciembre de 2031.

La prórroga se aprobará por el Órgano de Contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

I. REVISIÓN DE PRECIOS

NO

J. GARANTÍA PROVISIONAL (artículo 159.4 b) LCSP)

No procede constituir garantía provisional

K. GARANTIA DEFINITIVA (artículo 159.6 f) LCSP)

No procede constituir garantía definitiva

L. MESA DE CONTRATACIÓN

Se constituirá Mesa de Contratación: SI [X] NO [ ]

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

M. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA DEL LICITADOR

Se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, de acuerdo con el artículo 159.6 b) de la LCSP.

N. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

SOBRE ÚNICO:

- **Anexo I.A** - "Oferta económica"
- **Anexo I.B** - Otros criterios de adjudicación valorables mediante aplicación de fórmulas (en su caso, que deberá adaptarse a los criterios valorables mediante fórmulas distintas al precio).
- **Anexo II**- Declaración responsable del licitador indicando que cumple con las condiciones establecidas legalmente sobre personalidad jurídica, capacidad para contratar con la Administración, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o la clasificación, exigida en este Pliego, y que no se halla incurso en prohibición de contratar, al momento de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

  De acuerdo con el artículo 140.1 e) de la LCSP, cuando varios empresarios concurran agrupados en unión temporal de empresas, se aportará una declaración responsable por cada empresa.

La acreditación de la posesión y validez de los documentos que exige el artículo 159.4 c) de la LCSP se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor hubiera recaído la propuesta de adjudicación y, en todo caso, previamente a la adjudicación del contrato.

- **DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD. -** Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial:

De conformidad con lo establecido en los artículos 133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar motivadamente, de forma expresa y precisa, mediante memoria o informe técnico razonado, qué información o documentos presentados referidos a secretos técnicos o comerciales y aspectos confidenciales de las ofertas, conforme los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de confidencialidad del "know-how" o secretos empresariales cuya difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme a su parecer, son constitutivos de ser considerados confidenciales, y en el caso, de estar sometida la información al régimen de Propiedad Intelectual o de Propiedad Industrial, además, deberán aportarse las referencias acreditativas de su inscripción y reconocimiento en los correspondientes registros. Por ello, no serán admisibles declaraciones genéricas de confidencialidad. Además de la justificación anteriormente referida, esta circunstancia también deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. De no aportarse esta declaración, se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

Pág 7/39

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000004363811

O. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Únicamente criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas

Descripción criterio	Ponderación:	Umbral mínimo (en su caso)	Fases de valoración	Sobre
1.- Precio 2.- Reducción del tiempo máximo de resolución de incidencias críticas	90 10		ÚNICA	ÚNICO

Oferta económica – Precio (hasta 90 puntos)

Se otorgará la máxima puntuación (90 puntos) a la oferta económica más baja admitida.

Se calculará en base a la siguiente fórmula:

Pi = 90 x Omin / Oi, en donde:

Pi = puntuación de la oferta económica
Oi = oferta económica del licitador que se valora
Omin = oferta económica más baja admitida

El resultado se expresará con dos decimales.

Reducción del tiempo máximo de resolución de incidencias críticas (hasta 10 puntos)

Partiendo del requisito mínimo de 24 horas expresado en el Anexo I. del Pliego de Prescripciones Técnicas:

- ≤ 12 horas: 5 puntos.
- ≤ 8 horas: 10 puntos.
- Sin mejora sobre el mínimo exigido en el PPT: 0 puntos.

- Parámetros objetivos que permitan identificar los casos en que una oferta se considera anormal (artículo 149)

De conformidad con lo previsto en el artículo 149 de la LCSP, se considerarán inicialmente incursas en presunción de anormalidad las ofertas económicas que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Se considera un parámetro objetivo para apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la indicación de un precio inferior a los costes salariales mínimos por categoría profesional, según el convenio laboral vigente.

- Preferencia de adjudicación, en caso, de empate: (artículo 147 LCSP)

En caso de empate entre dos o más ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación, la adjudicación se resolverá mediante la aplicación, por el orden en que figuran, de los criterios sociales establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP.
A estos efectos, tendrán preferencia:

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

a) Las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al establecido con carácter obligatorio en la normativa vigente.
b) Las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.
c) Las entidades sin ánimo de lucro, en los supuestos y condiciones previstos en la LCSP.
d) Las empresas que acrediten la adopción de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Si tras la aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo público.

P. LUGAR DE ENTREGA O REALIZACIÓN DEL SERVICIO

P.1. Lugar y forma de entrega: los servicios de suscripción y mantenimiento se desempeñarán en la sede de la empresa adjudicataria. La distribución de parches, mantenimientos de licencia, certificados digitales o cualquier otro entregable producto del servicio prestado tendrá lugar de forma electrónica a través de los medios que se acuerden entre la ACAT y la empresa adjudicataria.

P.2. Plazo y forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación del objeto del contrato, así como de su recepción: (artículo 311 LCSP): la figura de responsable del contrato dará conformidad a los servicios prestados una vez verificado el correcto funcionamiento de la solución de firma digitalizada, procediendo la empresa adjudicataria a su facturación una vez realizadas, en su caso, las entregas correspondientes.

Q. PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y PAGO DEL CONTRATO.

Q.1.- <u>Presentación de facturas:</u>

- **Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública:** Agencia Cántabra de Administración Tributaria.

- **Destinatario de la factura:** Agencia Cántabra de Administración Tributaria.

- **Registro:**

Códigos DIR3:

- Oficina contable: A06004075
- Órgano gestor: A06004075
- Unidad tramitadora: A06004075

La factura deberá presentarse a través del punto general de entrada de facturas electrónicas que resulte procedente, acompañada del informe de conformidad emitido por el responsable del contrato, acreditativo de la correcta ejecución de las prestaciones contratadas durante la anualidad correspondiente.

Con el fin de posibilitar la adecuada tramitación administrativa, contable y presupuestaria del gasto dentro del ejercicio económico correspondiente, la factura y el citado informe de conformidad deberán presentarse antes del 10 de diciembre de cada anualidad.

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Q.2.- Pago del contrato: (artículo 198 LCSP)

La contraprestación económica se abonará mediante un único pago anual, correspondiendo a cada ejercicio los importes ofertados por el contratista adjudicatario para cada anualidad.

Recibida la factura anual y la documentación justificativa señalada, se procederá a su tramitación y pago en el respectivo ejercicio.

Q.3.- Demora en el pago del precio: (artículo 198.6 LCSP)

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

R. SUBCONTRATACIÓN (artículo 215 LCSP)

Hay tareas críticas**:** **SI** [X] **NO** [ ]

La ejecución directa de las prestaciones citadas a continuación por parte del contratista principal resulta necesaria para garantizar la continuidad del servicio, el cumplimiento de los niveles de servicio comprometidos, la adecuada gestión de los riesgos de seguridad de la información y la preservación del valor probatorio de las evidencias electrónicas generadas por la solución.

En consecuencia, dichas prestaciones constituyen elementos esenciales del objeto contractual y deberán ser ejecutadas directamente por el contratista principal, sin que puedan ser objeto de subcontratación.

TAREAS CRÍTICAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBCONTRATACIÓN:

De conformidad con lo previsto en el artículo 215.2.e) de la LCSP, se consideran tareas críticas del contrato las prestaciones relacionadas con:

- la administración y configuración de la solución de firma manuscrita digitalizada;
- la atención y resolución de incidencias críticas;
- la aplicación de actualizaciones de seguridad y correcciones que afecten a la integridad, disponibilidad o seguridad de la solución;
- la conservación, recuperación, validación y verificación de las evidencias electrónicas asociadas a los documentos firmados;
- la gestión de los mecanismos de seguridad, cifrado, auditoría y trazabilidad de la solución;
- la realización de actuaciones técnicas necesarias para dar soporte a verificaciones, cotejos o análisis periciales relativos a la autenticidad de las firmas incorporadas a documentos gestionados por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.

Se considera que estas prestaciones constituyen elemento esencial del objeto del contrato y por tanto esta Administración entiende que deberán ejecutarse directamente por el contratista principal, con la finalidad de no desvirtuar la prestación objeto del mismo.

- En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000004363811

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

Pág 10/39

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

- Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder de los límites que se fijen en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

-Los subcontratos tendrán naturaleza privada y los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante.

Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.

Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 12, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago.

En todo caso, deberán aportar al ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación.

Estas obligaciones serán consideradas condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades previstas en la cláusula V, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

S. PLAZO DE GARANTÍA

Procede definir plazo de garantía: **SI** [ ] **NO** [X]

No se fija plazo de garantía por el propio contenido de las prestaciones, que son obligaciones de medios, no de resultado. Es decir, el contratista compromete su actividad diligente que, razonablemente, tiende al logro del resultado esperado.

T. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES

- Obligación de presentar un Plan de Trabajo: SI [ ] NO [X]
- El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación fiscal, laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para el órgano contratante.

- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales, en su caso, fijados por el órgano de contratación para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

- Es obligación del adjudicatario obtener todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboración del estudio o la realización del servicio contratado.

- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración.

- El adjudicatario quedará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicación. (artículo 122.2 LCSP)

- El contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros dato alguno del trabajo contratado, ni publicarlo total o parcialmente sin autorización expresa del órgano de contratación. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación.

- Son de cuenta del contratista satisfacer los siguientes gastos:

  - Los derivados de todos los anuncios que se publiquen en los medios de comunicación.

  - Los que requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, permisos, documentos o cualquier informe que deba recabarse de organismos oficiales o particulares.

  - Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes, seguros o gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen, y en general cualquier otro gasto necesario para la realización del contrato.

- Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante.
  En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP.

- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.

- El adjudicatario del contrato suministrará al órgano de contratación, previo requerimiento de éste, y en un plazo de quince días hábiles, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Así mismo, suministrará, en el mismo plazo de quince días hábiles, la información prevista en el artículo 6 de la ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública.

- Información de base: La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria facilitará al adjudicatario la información que solicite y sea necesaria para la correcta prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

- Propiedad del resultado de los trabajos

  Se deberá tener en cuenta la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial, estableciéndose para este contrato además las siguientes cláusulas:

  - El adjudicatario reconoce expresamente que los datos a los que tenga acceso durante la ejecución del contrato son de exclusiva propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por lo que no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los previstos en el contrato de prestación de servicios.
  - Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
  - En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
  - Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que podrá utilizarlos, reproducirlos, modificarlos o divulgarlos total o parcialmente.

- Subcontrataciones
  - En el caso de subcontrataciones, en los términos permitidos para el presente contrato, el adjudicatario deberá garantizar el mismo grado de cumplimiento de las obligaciones y garantías de seguridad de la información incluidas en este pliego.

- Requisitos de seguridad de la información y de los sistemas de información del Pliego de Prescripciones Técnicas

  - El adjudicatario tiene la obligación de respetar y cumplir los requisitos en materia de seguridad y de seguridad de la información que estén incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA:

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos [en los casos en que se establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia], formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la "entidad contratante" del cumplimiento de aquellos requisitos.

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio [cuando existan razones que justifiquen esta exigencia] informando en todo momento a la "entidad contratante".

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. En el pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias de los Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que forman parte del sector público.

5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad contratante", canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la "entidad contratante", de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la "entidad contratante", a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) Informar a la "entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (ORDEN PRE/59/2018, de 2 de noviembre)

Conforme al artículo 122.2 LCSP, el contratista está obligado a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos personales y, en todo caso, las obligaciones específicas que se indican a continuación:

- Protección de datos de carácter personal relativos a la gestión del contrato: Ambas partes quedan informadas que los datos de representantes o personas de contacto de las mismas, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellas con motivo de su ejecución, serán objeto de tratamiento de datos personales por cada una de ellas, con la finalidad de realizar la gestión de la relación contractual. Cada parte dará la información oportuna sobre el tratamiento a los titulares de tales datos y les reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos que la legislación vigente en materia de protección de datos personales otorga a los interesados.

- Deber de confidencialidad en el acceso fortuito a información:
  Si el adjudicatario accediera fortuitamente a información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que no esté relacionada con el objeto del contrato tiene obligación de guardar estricta confidencialidad sobre la misma e informar al órgano de contratación sobre el hecho acontecido.
  El adjudicatario deberá informar fehacientemente a su personal sobre esta obligación.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CARÁCTER SOCIAL (DECRETO 75/2019, de 23 de mayo).

- En la ejecución de los contratos, la empresa contratista, cumplirá las obligaciones aplicables en materia laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho que vinculan al Estado y a las Administraciones Públicas, en particular las establecidas en el anexo V de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Concretamente, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación fiscal, laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo.

- La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de conformidad con lo que prevé la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- La empresa contratista, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia, garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución.
- La empresa contratista, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia, adoptará en la ejecución del contrato medidas para prevenir, controlar y erradicar el acoso sexual, así como el acoso por razón de sexo. Concretamente, la empresa contratista deberá entregar el plan a requerimiento de la Administración, negociado con representantes de las personas trabajadoras, que detalle las medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, en relación con el personal adscrito a la ejecución del contrato. Estas medidas podrán consistir, como mínimo, en campañas informativas que detallen qué son conductas de acoso sexual o en razón de sexo; acciones formativas y la designación de personas de referencia que velen por un espacio de trabajo libre de violencias machistas o por orientación sexual o identidad de género.
- La empresa contratista debe garantizar, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia, que en las actividades derivadas de la ejecución del contrato no se utilizan lenguaje o imágenes sexistas.
- La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad en la propia actividad laboral y en el conjunto de sus actuaciones, de conformidad con lo que prevé el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la legislación vigente en esta materia.
- La empresa adjudicataria garantizará en la ejecución del contrato el respeto de los derechos de las personas LGTBI –en referencia a los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales- sin discriminación alguna por esta circunstancia de acuerdo con la legislación vigente en esta materia.
- La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, y en relación con el objeto del contrato, medidas destinadas a aplicar los criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, de conformidad con lo que prevé el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la legislación vigente en esta materia.
- El incumplimiento de estas obligaciones sociales por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para el órgano contratante.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ORDEN PRE/59/2018, de 2 de noviembre).

- Información de base: la Agencia Cántabra de Administración Tributaria facilitará al adjudicatario la información que solicite y sea necesaria para la correcta prestación de los servicios objeto del presente contrato.
- Propiedad del resultado de los trabajos: se deberá tener en cuenta la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial, estableciéndose para este contrato, además, las siguientes cláusulas:
  - ✓ La empresa adjudicataria reconoce expresamente que los datos a los que pudiera tener acceso durante la ejecución del contrato son de exclusiva propiedad de la Administración

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por lo que no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los previstos en este contrato.

- ✓ La puesta a disposición de la solución de firma digitalizada llevará aparejada la cesión de uso de la misma a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en los términos establecidos en los pliegos que rigen el contrato.
- ✓ En todo caso, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público al que se refiere el artículo 3.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los términos establecidos en los pliegos que rigen el contrato.

➢ Requisitos de seguridad de la información y de los sistemas de información: los servicios de mantenimiento de la solución y sus elementos deben ser compatibles con los requisitos de seguridad de la información y de los sistemas de información que estén incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, especialmente, del Sistema de Información Tributaria (SIT).

U. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

Modificaciones previstas: SÍ [ ] **NO** [X]

En todo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 205 LCSP.

V. RÉGIMEN DE PENALIDADES DISTINTO AL ESTABLECIDO CON CARÁCTER GENERAL

- En el supuesto de que, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al órgano de contratación, quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación, se impondrá una penalidad equivalente al **2 % del precio de adjudicación del contrato (IVA excluido)**. La penalidad podrá reiterarse mensualmente mientras persista la situación de impago, hasta alcanzar conjuntamente el límite máximo previsto en el artículo 217 de la LCSP (50% de dicho precio). La garantía definitiva responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.

- Tendrá la consideración de cumplimiento defectuoso la imposibilidad de recuperar o validar evidencias electrónicas asociadas a documentos firmados cuando ello derive de deficiencias imputables a la solución o a los servicios de soporte prestados por el adjudicatario. Se impondrá una penalidad del 2 % del precio anual del contrato por cada incidencia acreditada.

- La infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, la subcontratación de prestaciones calificadas como tareas críticas en este pliego, la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o urgencia que justifiquen la subcontratación, podrán ser objeto de una penalidad de hasta el **10 % del importe del subcontrato afectado**, atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

- Incumplimientos del indicador tiempo de respuesta en la atención de una incidencia o consulta de tipo crítico:
    - 2 incumplimientos durante el período de facturación: 0,5% de la facturación del período.
    - 3-5 incumplimientos durante el período de facturación: 1% de la facturación del período.
    - >5 incumplimientos durante el período de facturación: 2% de la facturación del período.
- Incumplimientos del indicador tiempo de resolución de una incidencia o consulta de tipo crítico:
    - 2 incumplimientos durante el período de facturación: 0,5% de la facturación del período.
    - 3-5 incumplimientos durante el período de facturación: 1% de la facturación del período.
    - >5 incumplimientos durante el período de facturación: 2% de la facturación del período.

W. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

- El incumplimiento grave de las obligaciones esenciales asumidas por la empresa adjudicataria contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o en su oferta.
- Será causa de resolución del contrato cuando las penalidades recogidas en la cláusula «V», superen el 10% del valor estimado del contrato.
- Será causa de resolución del contrato cuando se incumplan reiteradamente durante tres períodos de facturación consecutivos cualquiera de los Indicadores de Nivel de Servicio definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, Anexo I, y así quede recogido a través de los mecanismos de seguimiento definidos en dicho pliego, en su cláusula 8).
- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato recogidas en la cláusula Y del presente pliego.
- Infracción de las condiciones para poder proceder a la subcontratación según el art. 215.2 LCSP, la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación.
- Infracción respecto a la comprobación de pagos a los subcontratistas o suministradores (art. 217.2 LCSP).

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

X. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

➢ **Documentos que revisten carácter contractual:**

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos:

- ✓ El pliego de cláusulas administrativas particulares.
- ✓ El Pliego de prescripciones técnicas particulares.
- ✓ Los cuadros de precios.
- ✓ La Resolución de Adjudicación.
- ✓ El documento de formalización.

➢ **Posibilidad de cesión del contrato**: NO

Y. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN

Para reducir el consumo de papel, cualquier documento de trabajo generado durante el servicio/proyecto se entregará en formato electrónico por medios electrónicos, como correo electrónico o a través de un servidor (con enlaces para descargar los documentos), SFTP o similar. Para comprobar esta condición, la empresa adjudicataria deberá presentar, anualmente, una relación de los entregables generados a lo largo de dicho período, su formato y el medio por el que se hicieron llegar al órgano de contratación.

La justificación de estas condiciones reside en su vinculación al objeto del contrato, no siendo directa ni indirectamente indiscriminatorias y compatibles con el derecho comunitario.

Z. OTRAS OBSERVACIONES

AA. PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL CONTRATO

Publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

BB. ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO (Perfil de contratante)

Internet: http://www.cantabria.es
https://contrataciondelestado.es Plataforma de Contratación del Sector Público

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

CC. CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

Las solicitudes de información o documentación deberán presentarse con tiempo suficiente para que la Administración pueda facilitarla en el plazo que exige el artículo 138 LCSP, que es de seis (6) (4 si está declarado de urgencia) días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas.

Las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil del contratante a efectos de garantizar la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación.

DD. ÍNDICE DE ANEXOS:

- **ANEXO I.A -** Modelo de proposición económica.
- **ANEXO I.B -** Modelo de proposición de otros criterios de adjudicación objetivos.
- **ANEXO II -** Modelo de declaración responsable a los efectos de lo previsto en el artículo 159.4 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y NORMAS REGULADORAS. -

1. Este contrato tiene carácter administrativo y se regirá por las cláusulas contenidas en el presente Pliego, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en adelante RGLCAP, en todo lo que no se oponga a la citada normativa y por el proyecto que sirve de base al contrato; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y en su defecto las normas de Derecho Privado.

2. Será de aplicación el régimen de recursos administrativos previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

3. En caso de discrepancias entre el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Todos los plazos establecidos en este Pliego, salvo que en el mismo se indique que son de días hábiles, se entenderán referidos a días naturales.

5. De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, si alguno de los intervinientes en el presente contrato incurriera en alguno de los supuestos del apartado 2 del citado artículo, deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato, quién resolverá lo procedente. En concreto, los posibles motivos de abstención son:

   a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
   b. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
   c. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
   d. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

   Además, a quien se encuentre en alguna de esas situaciones, los órganos superiores o el superior jerárquico, podrán ordenarle que se abstenga de toda intervención en el expediente, dando lugar, la no abstención, a la responsabilidad que proceda y los interesados podrán presentar en cualquier momento del procedimiento un escrito de recusación de los miembros del personal o autoridades, expresando los motivos en los que se funda para que se analice de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015.

III.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

2. MODALIDAD CONTRACTUAL

1. La adjudicación de este contrato será por procedimiento abierto simplificado, tal y como se regula en el artículo 159.6 de la LCSP, constando justificación razonada en el expediente.

2. Para su utilización deberán cumplirse las condiciones siguientes:

   a) Que su valor estimado sea inferior a 60.000 euros en el caso de contratos de servicios.

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

b) Que los criterios de adjudicación sean cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

3. En el procedimiento abierto simplificado todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

A.- Normas generales.

a) Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en una prohibición de contratar del artículo 71 de la LCSP.

b) Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

c) Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

d) No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, siempre que dicha participación pueda falsear la competencia. provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

e) No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 LCSP con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 71 LCSP.

f) Art. 140.4 LCSP: Las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

g) Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el Libro registro de contratistas de obras, servicios y suministros de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la fecha final de presentación de ofertas.”.

Excepcionalmente será posible la presentación de ofertas a la licitación en un procedimiento abierto simplificado en cualquiera de sus modalidades, aunque no exista inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Libro registro de contratistas de obras, servicios y suministros de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siempre y cuando se incorpore al expediente un informe técnico de los servicios del órgano de contratación en el que se justifique la existencia de una limitación de la competencia al no contar el sector de que se trate, con suficientes licitadores inscritos en el Registro de Contratistas.

B.- Normas especiales sobre capacidad para contratar.

a) Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto podrán presentar proposiciones (art. 69 LCSP), con arreglo a las siguientes reglas:

- No se podrá suscribir ninguna propuesta de unión temporal con otras empresas si se ha hecho una oferta individual, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por ese licitador.

- A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán suscribir un documento privado en el que consten los nombres y circunstancias de los

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos, la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración y su compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios.

- Cada uno de los empresarios acreditará su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada una de las integrantes de la misma.

- A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, se atenderá, en la forma que reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Será necesario, en todo caso, para proceder a la acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación.

- Sólo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la unión de empresarios deberán éstos acreditar su constitución ante el órgano de contratación.

- La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas, cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar.

  Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguno o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.

- Una vez formalizado el contrato con una unión temporal de empresas, se observarán las reglas previstas en el apartado 9 del artículo 69 de la LCSP.

b) Tendrán capacidad para contratar las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para la prestación objeto del contrato. Cuando la legislación de dicho Estado exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar en él el contrato de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

c) La aptitud para contratar de las empresas extranjeras no comunitarias estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

Justificar, junto con la documentación que presenten, mediante informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que su Estado de procedencia admite la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos y entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 LCSP, en forma sustancialmente análoga (se prescindirá de este requisito cuando nos encontremos ante un contrato sujeto a regulación armonizada

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

y ante empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio).

4. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS: DOCUMENTACIÓN A APORTAR.

4.1.- Lugar, plazo y forma de presentación.

a) La licitación será electrónica.

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones y demás documentación que le sea requerida durante la licitación, necesaria y únicamente, a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público, salvo en las licitaciones cuya forma de presentación sea “manual” o “manual y/o electrónica”, circunstancia que constará expresamente en el anuncio de la licitación.

Por lo tanto, en las licitaciones íntegramente electrónicas, únicamente serán admitidas las proposiciones y demás documentación requerida a los licitadores/interesados durante todo el procedimiento de licitación que hayan sido presentadas en plazo a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público. No será admitida aquella documentación que no sea presentada a través de los medios descritos y, en consecuencia, no se considerará cumplimentado el trámite por el licitador.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. En caso de doble presentación de ofertas por parte de un licitador, se abrirá únicamente la última oferta presentada.

Si el licitador está licitando a varios lotes y, aun habiendo seguido todas las indicaciones de Plataforma para reducir el tamaño, continúa teniendo dificultades para preparar o enviar su oferta, podrá efectuar varias presentaciones en función de los lotes a los que se presente, debiendo ponerlo en conocimiento del Servicio de Contratación y Compras antes de que finalice el plazo de presentación de las ofertas, con la explicación de los motivos por los que se efectúan varias presentaciones, para su examen y valoración por la Mesa de Contratación en el acto de apertura de las ofertas. Si no se advierte al Servicio de Contratación y Compras de esta circunstancia antes de la apertura de las ofertas, se considerará como doble presentación y se abrirá únicamente la última oferta presentada.

No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas si se ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

b) De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª LCSP, las notificaciones se efectuarán por comparecencia electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Los plazos se computarán desde la fecha del envío de la misma o del aviso de la notificación.

c) El plazo de presentación de las proposiciones será el establecido en el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y contendrá los siguientes archivos electrónicos:

Sobre Único, que incluirá la siguiente documentación:

- **Anexo I.A** – “Oferta económica”

Contendrá exclusivamente una sola proposición, expresada conforme al modelo que figura como anexo I.A en este pliego, en la que se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y entendiéndose a todos los efectos que en el precio ofertado se incluye cualquier otro tributo que sea de aplicación al presente contrato. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores y tachaduras que impidan conocer claramente la oferta. Su presentación presume la aceptación incondicionada por el empresario de todas, sin salvedad o reserva alguna, las cláusulas del Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

- **Anexo I.B** – “Otros criterios de adjudicación valorables mediante aplicación de fórmulas”

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Deberá adaptarse a los criterios valorables mediante fórmulas distintas al precio, expresados conforme al modelo que figura como anexo I.B. a este pliego. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores y tachaduras que impidan conocer claramente la oferta.

- **Anexo II –** Declaración responsable de licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente sobre personalidad jurídica, capacidad para contratar con la Administración, y que no se encuentra incurso en prohibición de contratar al momento de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

De acuerdo con el artículo 140.1 e) LCSP, cuando varios empresarios concurran agrupados en unión temporal de empresas, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.

4.2.- Proceso electrónico de presentación de ofertas.

Desde el perfil del contratante del Gobierno de Cantabria en la dirección web https://www.cantabria.es/perfil-contratante , se encuentra disponible el acceso directo a la Plataforma de Contratación del Sector Público empleada por este Gobierno Regional, ubicada en la dirección web https://contrataciondelestado.es donde tienen a su plena disposición toda la documentación relativa a la licitación en curso, así como un canal de comunicación directa con el órgano de Contratación del Gobierno de Cantabria al que podrán plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las comunicaciones y notificaciones referidas a la licitación, así como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la LCSP considera aplicable al proceso de contratación en curso le confiera como licitante.

1. Condiciones legales de uso de la Plataforma de Licitación del Sector Público.

La Plataforma de Contratación del Sector Público, cumple íntegramente con todos los requisitos legales y técnicos dispuestos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, así como también los establecidos en el resto de la legislación básica estatal sobre seguridad de la información y protección de datos, garantizándose en todo momento que:

1.- No son discriminatorios, encontrándose a disposición del público de forma compatible con las tecnologías de la información y comunicación de uso general.

2.- Toda la información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de las ofertas y solicitudes de participación se encuentran a disposición de todas las partes interesadas desde la Plataforma de licitación del Sector Público siendo de uso general y amplia implantación.

3.- Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de información garantizan la igualdad entre los licitadores y la integridad de los datos transmitidos y que solo los órganos competentes, en la fecha señalada para ello, puedan tener acceso a los mismos, o que, en caso de quebrantamiento de esta prohibición de acceso, la violación puede detectarse con claridad.

4.- La Plataforma permite acreditar la fecha y hora de la emisión o recepción de las comunicaciones, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las mismas.

5.- La Plataforma de Contratación del Sector Público garantiza, en virtud de los dispuesto en la Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares, la admisión de los formatos de ficheros considerados como estándares en la referida norma técnica, así como lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

6.- La Plataforma incorpora la posibilidad legal de los licitadores de utilizar el instrumento de la "huella electrónica", establecida en la Disposición Adicional 16ª.1.h) de la LCSP. En este caso, el licitador deberá presentar la oferta en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

La presentación de proposiciones y documentos, así como las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de Contratación y los interesados para este procedimiento se realizará exclusivamente a través

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

de la plataforma de licitación del sector público en la dirección https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones.

2. Requisitos de software para la presentación de proposiciones a través de la plataforma:

Los requisitos técnicos básicos para el acceso y utilización de la plataforma de licitación son: conexión a Internet, cualquier clase de navegador con una versión de Java actualizada (preferentemente a partir de v1.8) y certificado electrónico reconocido. Para mayor información sobre estos requisitos pueden acceder al apartado 2.2.2 de la Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación Presentación de Ofertas, descargable desde https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiaslnfo.

3. Proceso de acceso a la plataforma de licitación del sector público:

El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite realizar la consulta y descarga de los pliegos del procedimiento, notificaciones, comunicaciones electrónicas, así como la presentación de proposiciones.

Para acceder a la plataforma de licitación del sector público, los licitadores que no estén dados de alta, deberán registrarse la dirección electrónica https://contrataciondelestado.es/wps/portal/registrarse.

Podrá obtener más información sobre los trámites electrónicos relativos al registro en el portal de contratación, contactando con el buzón mcontrataciondelestado@minhafp.es.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de contratación electrónica, tal y como se indica en el presente pliego, se deberá continuar cumplimentando los pasos que se describen en las Guías de "navegación" y la de "Servicios de Licitación electrónica: preparación y presentación de ofertas" de la Plataforma de Contratación del Sector Público, o bien deberán acudir al servicio de asistencia licitacionE@minhap.es

4. Requisitos para la manifestación de voluntad de los licitadores.

Todos los actos y manifestaciones de voluntad de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan tanto en la fase preparatoria como en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del contrato se realizaran mediante una firma electrónica avanzada cualificada que es la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido (válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación, incluido en la correspondiente TSL y reconocidos por cualquier estado europeo) y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.

La plataforma de contratación del sector público, solo permite firmar documentos y sobres con aquellos certificados electrónicos emitidos por proveedores de servicios de certificación reconocidos por la plataforma @firma, por ello, los licitadores deberán de comprobar de forma inmediata si sus certificados se encuentran entre los admitidos por la citada plataforma.

En el caso de que un licitador no dispusiera de un certificado compatible con la plataforma, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Contratación y Compras del Gobierno de Cantabria en el teléfono 942207121 o en la dirección de correo electrónico certificadodefirma-plataformadecontratacion@cantabria.es , para que de forma gratuita y previa a la finalización del plazo de presentación de ofertas, esta administración les facilite un certificado de firma compatible con los admitidos por la plataforma @firma.

5. Régimen de incidencias por interrupciones e incidencias técnicas de la plataforma de contratación del sector público.

a) En el supuesto de que se produzcan interrupciones técnicas, por mantenimiento técnico u operativo o bien, por caída del sistema, en el funcionamiento de la plataforma de contratación del sector público, tras informe de los servicios técnicos responsables de la plataforma, se informará de dicha circunstancia en el perfil del contratante y la sede electrónica de la Administración de la Comunidad

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Autónoma de Cantabria. Ante este tipo de supuestos de interrupción técnica del sistema, se prorrogará el plazo de presentación de ofertas por un periodo, como mínimo, equivalente a aquél en el que la plataforma haya estado fuera de funcionamiento. Dicha prórroga será debidamente publicada en el perfil del contratante y la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

b) Se podrán rechazar los documentos electrónicos que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad de los sistemas de información. En tal caso se informará de ello a la persona física o jurídica mediante comunicación electrónica por medio de la plataforma de contratación del sector público.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR CLASIFICADO EN PRIMER LUGAR

La Mesa de Contratación requerirá al licitador que hubiera obtenido la mejor puntuación y que se encuentre inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP), o acredite haber presentado la solicitud de inscripción, junto con la documentación preceptiva para ello, de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas de acuerdo con el art. 159.4.a) LCSP, para que aporte en el plazo de siete (7) días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, la siguiente documentación:

1.- Los certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, el Gobierno de Cantabria y la Seguridad Social, todas ellas mediante el modelo de certificado para contratar con las Administraciones Públicas, salvo autorización previa para la verificación de datos por el órgano gestor del expediente, en cuyo caso serán emitidas directamente por la Administración.

2.- Cualquier otra documentación que no se encuentre inscrita en el Registro de Licitadores, entre la que se puede encontrar:

- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación:
    - Personas físicas: Documento Nacional de Identidad, salvo autorización previa para la verificación de datos por el órgano gestor del expediente.
    - Personas jurídicas: Escritura o documento de constitución o modificación, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
    - Uniones de empresarios: Documentación prevista a tal efecto en la cláusula relativa a la capacidad para contratar (normas especiales).
    - Cuando el licitador no actúe en nombre propio, o se trate de persona jurídica, Documento Nacional de Identidad, salvo autorización previa para la verificación de datos por el órgano gestor del expediente, y apoderamiento bastante (legal, suficiente y subsistente) para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se concurra, debidamente inscrito en el Registro correspondiente si se trata de una Sociedad. El poder deberá estar declarado bastante por el Letrado de la Dirección General del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

- Documento de habilitación empresarial o profesional que sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

EMPRESAS EXTRANJERAS:

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Cuando el licitador sea una empresa extranjera, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas específicas para cumplimentar la documentación:

1º.- Reglas generales.

- Todas las empresas extranjeras deberán acompañar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle (Anexo II del PCAP).

2º.- Reglas específicas para las empresas comunitarias.

- Las empresas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarias del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo podrán acreditar su capacidad de obrar aportando certificado de su inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o bien las certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP, en función del objeto del contrato. (apostilla notarial poderes del representante).

- La declaración justificativa de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración determinadas en el artículo 71 LCSP podrá otorgarse ante una autoridad judicial cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo.

3º.- Reglas específicas para las empresas extranjeras no comunitarias. (artículo 68 LCSP)

1. Sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el artículo 84.3 de la LCSP y de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.

2. En el supuesto que se haya solicitado tener abierta sucursal en España, se acreditará la disponibilidad de la misma junto con la asignación de apoderados o representantes para sus operaciones, así como su inscripción en el Registro Mercantil.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, y se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (artículo 150.2 párrafos segundo y tercero).

6. MESA DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

1. La constitución de la Mesa de Contratación será potestativa. (artículo 326.1 LCSP)

2. La composición de la Mesa de Contratación se publicará en el perfil del contratante.

3. La Mesa se considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario (artículo 326.6 LCSP).

4. La Mesa procederá a la apertura del Sobre Único o archivo electrónico, previa convocatoria al efecto, y evaluará en todo caso con arreglo a los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego.

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

De conformidad con el art. 157 LCSP, el acto de apertura de los sobres no se realizará en acto público, ya que la licitación se efectúa íntegramente por medios electrónicos

5. Siempre que resulte precisa la subsanación de errores u omisiones en la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos previos, la Mesa concederá para efectuarla un plazo de 3 días hábiles a contar desde la apertura del Sobre Único o archivo electrónico.

6. Para la valoración de las ofertas la Mesa de Contratación solicitará cuantos informes técnicos considere necesarios y se relacionen con el objeto del contrato.

7. A continuación, la Mesa procederá a:

   7.1 Previa exclusión, en su caso de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas.

   7.2 Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.

   7.3 Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, y no está incursa en prohibición de contratar.

8. En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa realizadas las actuaciones recogidas en el apartado 7 anterior, concederá al licitador un plazo de justificación de su oferta de cinco (5) días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.

7. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

1. Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, el Servicio de Contratación y Compras requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, mediante comunicación electrónica, para que en el plazo de siete (7) días hábiles presente la documentación acreditativa de lo exigido en el artículo 140 LCSP, así como para que aporte la documentación justificativa de que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, en su caso. Si la Mesa no hubiera podido comprobar la inscripción en el ROLECSP, también se le requerirá para que justifique que ha realizado la solicitud de inscripción antes de la fecha final de presentación de las ofertas de la licitación.

2. Si el licitador presentara la documentación en el plazo señalado, pero la misma se presentará incompleta o con defectos subsanables, la Mesa de Contratación deberá otorgar a este licitador un plazo de subsanación de tres (3) días hábiles.

Si el licitador no presentara la documentación, no subsanara, o si lo hace fuera del plazo otorgado al efecto, se entenderá que ha retirado materialmente su oferta procediéndose a recabar la misma documentación exigida, al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

3. Previa fiscalización cuando resulte preceptiva, se procederá a adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la Resolución de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en la D.A. 15.ª de la LCSP, las notificaciones se efectuarán por comparecencia electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Los plazos se computarán desde la fecha del envío de la misma o del aviso de la notificación.

8. PLAZO DE ADJUDICACIÓN.

1. Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

2. Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

   Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites para la justificación de ofertas con valores anormales o desproporcionados.

3. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.

9. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.

1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores.

2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.

3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

IV.- FORMALIZACIÓN

10. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

1. La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

2. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la previa aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

11. DEVOLUCIÓN DOCUMENTACIÓN A LOS INTERESADOS

1. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.

V.- EFECTOS DEL CONTRATO.

12. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

2. Procedimiento de ejercicio:

   a) En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.

   b) Los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente.

   c) No obstante, lo anterior, será preceptivo el informe el Consejo de Estado en los casos de interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.

3. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

13. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4.ª de la Sección 3.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 de la LCSP.

Procederá la modificación del contrato en los términos y porcentaje previstos, cuando así se haya establecido, en el cuadro de características específicas del contrato de este Pliego, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 LCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en los términos establecido en el artículo 206 LCSP, debiendo formalizarse en los mismos términos empleados en la

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

adjudicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.

14. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del presente contrato.

En Santander, a fecha de la firma electrónica.

Dirección de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

ANEXO I.A

MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA.

(Criterio objetivo)

D./Dª..... con N.I.F. ..... vecino de ..... provincia de ....., con domicilio a efectos de notificaciones en ..... núm. ....., CP……., (teléfono ..... , fax ....., dirección de correo electrónico……..) actuando en nombre propio o como representante de la empresa ....., con domicilio ....., calle .....,n.º ....., CP……, N.I.F. o documento que lo sustituya n.º....., enterado de las condiciones y requisitos para concurrir a la licitación de .....manifiesta que se encuentra en situación de acudir como licitador al mismo.

A este efecto, hace constar que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que sirven de base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración, y se compromete a tomar a su cargo el mencionado contrato, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, incluyéndose la cantidad correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), como partida independiente, así como cualquier otro tributo que sea de aplicación al presente contrato.

Teniendo en cuenta todo esto, el importe ofertado será el siguiente (expresado en forma numérica y desglosado de la siguiente forma):

- Precio: .....€
- I.V.A. (…. %): .....€

- Importe total: .....€

(Lugar, fecha y firma)

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

ANEXO I.B

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS

(criterios objetivos)

D./Dª..... con N.I.F. ..... vecino de ..... provincia de ....., con domicilio a efectos de notificaciones en ..... núm. ....., CP……, (teléfono ..... , fax ....., dirección de correo electrónico……..) actuando en nombre propio o como representante de la empresa ....., con domicilio ....., calle .....,n.º ....., CP……, N.I.F. o documento que lo sustituya n.º....., enterado de las condiciones y requisitos para concurrir a la licitación y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato, ……..

SE COMPROMETE A (marcar lo que proceda)**:**

☐ Reducir el tiempo máximo de resolución de incidencias críticas a menos de 12 horas, de acuerdo con lo previsto en la cláusula O) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (lo que supone un total de 5 (CINCO) puntos en este criterio adjudicación).

☐ Reducir el tiempo máximo de resolución de incidencias críticas a menos de 8 horas, de acuerdo con lo previsto en la cláusula O) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, (lo que supone un total de 10 (DIEZ) puntos en este criterio adjudicación).

☐ Mantener el tiempo máximo de resolución de incidencias críticas en 24 horas (establecido en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas), de acuerdo con lo previsto en la cláusula O) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, (lo que supone un total de 0 (CERO) puntos en este criterio adjudicación).

(Lugar, fecha y firma)

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 159.4 c) DE LA LEY 9/2017, DE 8 NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO,

Denominación del contrato que se licita: .....

D./Dª ----------, con domicilio en ---------- provincia de ----------, calle ---------- Nº ------- (Teléfono ---------- email: ----------, fax ----------) D.N.I. o documento que le sustituya, ----------, en nombre propio, o en representación de la empresa ----------, con NIF----------, según escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de ----------, D./Dª ----------, en ----------, núm. ------- de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de ----------.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE

1.º- La empresa a la que representa ha sido constituida cumpliendo con todos los requisitos legalmente establecidos y tiene plena capacidad de obrar.

2.º- Posee la habilitación empresarial o profesional necesarias para realizar las actividades o prestaciones exigidas.

3.º- Las prestaciones que constituyen el objeto del contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios, a tenor de lo establecido en sus estatutos o reglas fundacionales.

4.º- No se encuentran incursos en ninguna de las causas de prohibición para contratar con la Administración de las señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP.

5.º- Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

6.º- En la empresa que representa, ni él, ni persona a su cargo trabajando en dicha empresa forman parte de los Órganos de Gobierno o de la Administración a que se refieren la Ley 3/2015, de 30 de marzo, Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, Reguladora de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de Cantabria, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas ni desempeñan cargos electos de los regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

7.º- Salvo declaración expresa en sentido contrario, se entenderá que los licitadores autorizan al órgano encargado de la tramitación del expediente de contratación para que proceda a realizar, en el caso de resultar seleccionado como oferta más ventajosa, las comprobaciones que resulten oportunas de los datos relativos a la comprobación y verificación de los datos de identidad y la situación de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria del Estado, con la Seguridad Social y con el Gobierno de Cantabria.

8.º- A efectos de facilitar las comunicaciones relativas a este procedimiento, muestra su conformidad para que todas las notificaciones y requerimientos correspondientes al mismo se les efectúen por medios electrónicos y, a tal efecto, se designa la siguiente dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones electrónicas por comparecencia en la Plataforma de Contratos del Sector Público, y se comunica que los datos de contacto son los siguientes:

Denominación completa del licitador:
NIF:
Sede Social:
Dirección de correo electrónico:
Persona de contacto:
Dirección de correo electrónico:
Teléfonos:
Fax:

9.º- A efectos de lo previsto en el artículo 149 de la LCSP, en relación a la declaración concerniente de concurrir a esta licitación empresas vinculadas, manifiesta:
* Marcar lo que proceda

☐ Que, de acuerdo a lo determinado en el artículo 42.1 del Código de Comercio, la empresa a la que represento forma parte del Grupo de empresas y que se presenta a esta licitación concurriendo también a la misma la/s empresa/s pertenecientes al mismo Grupo siguientes: ----------
Adjuntar la relación de empresas que forman el Grupo Empresarial

☐ Que, de acuerdo a lo determinado en el artículo 42.1 del Código de Comercio, la empresa a la que represento forma parte del Grupo de empresas y que se presenta a esta licitación no concurriendo a la misma ninguna otra empresa perteneciente al mismo Grupo.

Adjuntar la relación de empresas que forman el Grupo Empresarial

☐ Que, de acuerdo a lo determinado en el artículo 42.1 del Código de Comercio, la empresa a la que represento no pertenece a ningún grupo empresarial.

10.º- Que, a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen el contrato arriba mencionado, reuniendo la totalidad de los requisitos de capacidad exigidos, pudiendo acreditarlo con la documentación correspondiente cuando así sea requerido por el órgano de contratación.

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

Pág 35/39

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

11.º- Si los empresarios desean concurrir integrados en una Unión Temporal (márquese lo que proceda):

SI ☐ NO ☐

En caso afirmativo, deben indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada uno, así como designar representante de la UTE:

---------- ,

asumiendo el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal y responder solidariamente de las obligaciones contraídas, en el caso de resultar adjudicatario del contrato.

12.º- Que la empresa a la que represento es un PYME: SÍ ☐ NO ☐

(La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros).

13.º- Que la empresa a la que represento es de nueva creación: SÍ ☐ NO ☐

(Se entenderá por empresa de nueva creación aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años)

14.º- A efectos de lo establecido en el artículo 159 LCSP, en relación con la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, que se encuentra inscrita o en trámite de inscripción en el mismo, para lo cual ha aportado la documentación preceptiva y no ha recibido requerimiento de subsanación:

SÍ ☐ NO ☐

15.º- Que tiene 50 o más trabajadores:

SI ☐ NO ☐

En caso afirmativo, declara:

a) Que dispone de un Plan de Igualdad entre hombres y mujeres inscrito en el Registro laboral correspondiente:

SI ☐ NO ☐

b) Que al menos el 2% de sus empleados son trabajadores con discapacidad:

SI ☐ NO ☐

c) Que está exento de esta última obligación de acuerdo con la Autoridad laboral al haberse adoptado medidas alternativas a tenor de lo establecido en el art. 42 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre:

SI ☐ NO ☐

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

En caso afirmativo, se deberá adjuntar Resolución de la Autoridad Laboral por la que se aprueban las medidas alternativas, adoptada con fecha anterior a la de finalización del plazo de presentación de ofertas.

16.º- Que incurre en doble financiación:

SI ☐ NO ☐

En caso afirmativo, le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado:

SI ☐ NO ☐

17.º- Que, tratándose de una empresa extranjera, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

18.º- Que la empresa a la que represento ejercerá de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo el pago de sus retribuciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, régimen disciplinario y cualesquiera otras derivadas de su poder de dirección. Las relaciones sindicales del personal de la entidad contratista con ésta se sustanciarán igual y exclusivamente entre ellos.

(Lugar, fecha y firma)

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN

1ª PARTE (A CUMPLIMENTAR POR TODOS LOS LICITADORES).

D./Dña……, con N.I.F. ……, actuando en nombre y representación de la empresa ……, con N.I.F. ....., que ha presentado oferta en el procedimiento de licitación del contrato denominado "……", declara responsablemente:

(MARCAR LA OPCIÓN QUE PROCEDA).

☐ Que SÍ tiene la intención de subcontratar determinadas tareas no críticas correspondientes al contrato.

☐ Que NO tiene la intención de subcontratar tarea alguna del presente contrato.

2ª PARTE (A CUMPLIMENTAR SOLAMENTE POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO, ART. 150.2 LCSP).

D./Dña……, con N.I.F. ……, actuando en nombre y representación de la empresa …… , con N.I.F. ....., que ha presentado oferta en el procedimiento de licitación del contrato denominado "……", declara responsablemente:

1º.- Que la empresa tiene la intención de celebrar los siguientes subcontratos, con estricta sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP:

Tareas a subcontratar	Partidas o capítulos e importe	Empresa subcontratista (identidad, datos de contacto y representante legal)

2º.- Que esta información tendrá carácter contractual, por lo que se compromete a notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra la misma durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre nuevos subcontratistas.

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

Pág 38/39

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*

3º.- Que se compromete a presentar ante el órgano de contratación, tras la adjudicación del contrato, la documentación acreditativa de la aptitud de los subcontratistas para ejecutar las tareas a subcontratar, por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, así como de no hallarse incurso en prohibición para contratar, de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

4º.- Que se compromete a abonar al subcontratista/s o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 216 de la LCSP.

(Lugar, fecha y firma).

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06004075_2026_DOC_00N_00000000000000436381

Firma 1: **06/11/2026 - ANA MARIA MADRAZO DIAZ**
DIRECTORA ACAT - DIRECCION DE LA AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACAT
CSV: A0610NFFxDz1xD71Kdsyim8ds1y2XHrypg8459

*Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con **validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL** (art. 27 Ley 39/2015)*